



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE 0559-2025/CC1

## RESOLUCIÓN FINAL N° 1468-2025/CC1

**DENUNCIANTE : SANDY CAROLINA LENGUA RÍOS (SEÑORA LENGUA)**  
**DENUNCIADO : FINANCIERA TFC S.A. EN LIQUIDACIÓN (FINANCIERA)**  
**MATERIA : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**  
**IMPROCEDENCIA**  
**ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

Lima, 7 de mayo de 2025

### ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 04 de abril de 2025, la señora Lengua interpuso una denuncia contra la Financiera por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)<sup>1</sup>, señalando lo siguiente:
  - (i) En el año 2019, fueron beneficiarios del Bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio, como parte del proceso se suscribió un contrato de crédito hipotecario con el proveedor denunciado.
  - (ii) Debido a incumplimientos en el contrato inmobiliario, se procedió a la resolución del contrato.
  - (iii) En 25 de marzo de 2022, se logró la restitución de la cuota inicial y del Bono Familiar, por lo que se solicitó a la Financiera la resolución del contrato de crédito hipotecario, puesto que con ello recuperarían su capacidad de acceso a otro financiamiento habitacional.
  - (iv) Mencionan que la resolución del contrato no se dio de manera oportuna, puesto que esta fue gestionada en diciembre de 2023, con la devolución de los veintitrés (23) pagos realizados.
  - (v) Dado ello, postularon al programa de Bono MiVivienda a través de la Financiera Vívela S.A.; no obstante, al momento de realizar la solicitud se les comunicó que el proveedor denunciado no había realizado la devolución de la totalidad de los fondos financiados, por lo que no era posible calificar para dicho beneficio
2. La señora Legua solicitó en calidad de medida correctiva, que (i) se ordene la devolución inmediata de los fondos al Fondo MiVivienda estableciendo un plazo concreto y perentorio para su cumplimiento; (ii) se sancione a los representantes de la Financiera, siendo estos Telma Joana Julca Morales y Jefferson Alexis Torrejón Aguilar por la demora e ineficacia de la devolución de los fondos; (iii) se implementen medidas correctiva para evitar que se presenten situaciones similares Cabe resaltar que no requirió el pago de los costos y costas del procedimiento.



Firma Digital

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por ALCALDE  
BRICENO Judith Emperatriz FAU  
20133840533 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13.05.2025 09:17:15 -05:00

<sup>1</sup> Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

## ANÁLISIS

### MARCO JURÍDICO APLICABLE PARA ESTABLECER LA PROTECCIÓN EN FUNCIÓN AL CÓDIGO

#### (i) Respecto al régimen de intervención y de disolución y liquidación de una entidad financiera supervisada por la SBS

3. El artículo 345 del Texto Concordado de la Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, Ley General), señala que es función de la SBS proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financieros y de seguros; de tal manera que ejerce control y supervisión de las empresas que desarrollan en dichos sectores.<sup>2</sup>
4. Asimismo, el artículo 347° de la Ley General precisa que es función de la SBS preservar la confianza, estabilidad y solidez del Sistema Financiero y cautelar los intereses del ahorrista a efectos de que estos no se vean perjudicados ante una crisis que afecte de manera significativa el patrimonio de las entidades financieras<sup>3</sup>.
5. En función a dichas atribuciones, la SBS se encuentra en la posibilidad de adoptar medidas concretas frente a aquellas entidades financieras que se hubiesen visto afectadas significativamente en su patrimonio con el fin de cautelar el ahorro del público y la estabilidad del sistema financiero.
6. Así, el artículo 355° de la Ley General precisa que en el caso de que una empresa del sector financiero presente inestabilidad financiera o administración deficiente, la SBS podrá determinar el patrimonio real y efectuar los ajustes patrimoniales que correspondan con cargo a las reservas y capital social; incluso se encontrará en la posibilidad de prohibirla realización de ciertas actividades que, en general, impliquen riesgos significativos para la estabilidad de la entidad financiera<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGURO Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, y sus normas modificatorias**  
**Artículo 345°.- SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS**

La Superintendencia de Banca y Seguros es una institución constitucionalmente autónoma y con personería de derecho público, cuyo objeto es proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros.

La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la supervisión de las empresas conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y de las demás personas naturales y jurídicas incorporadas por esta ley o por leyes especiales, de manera exclusiva en los aspectos que le corresponda.

La Superintendencia supervisa el cumplimiento de la Ley Orgánica y disposiciones complementarias del Banco Central, sin perjuicio del ejercicio de su autonomía, no incluyendo lo referente a la finalidad y funciones contenidas en los artículos 83 al 85 de la Constitución Política del Perú.

<sup>3</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGURO Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, y sus normas modificatorias**  
**Artículo 347°.- FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA**

Corresponde a la Superintendencia defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen; ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la debida autorización ejerzan las actividades señaladas en la presente ley, procediendo a la clausura de sus locales, y, en su caso, solicitando la disolución y liquidación del infractor.

<sup>4</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGURO Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, y sus normas modificatorias**

7. En atención a estas facultades, mediante Resolución SBS N° 0455-1999, que aprueba el Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y de los Sistemas de Seguros, la SBS reguló el proceso de intervención y liquidación de la Financiera, cuyo funcionamiento se encuentra legislado a través de la Ley General, y otras Normas Concordantes, respecto de la Regulación y Supervisión de las Financieras
8. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 104° de la Ley General<sup>5</sup>, mediante Resolución SBS N° 5855-2019 publicada el 12 de diciembre de 2019 la SBS declaró el sometimiento de la Financiera a un Régimen de Intervención a cargo de la SBS, en tanto detectó severas deficiencias en la gestión aunado a la afectación considerable de su solvencia.
9. El régimen de intervención se caracteriza por la suspensión de las operaciones de la entidad financiera frente a los consumidores. Así, entre las causales que motivan la aplicación de dicho régimen, se encuentran la pérdida o reducción de más del 50% del patrimonio efectivo de la entidad financiera en los últimos doce (12) meses, y la suspensión del pago de sus obligaciones<sup>6</sup>. Dicho régimen tiene una duración de hasta

---

**Artículo 355°.- INFORMES SOBRE APLICACIÓN DE UTILIDADES Y EMPRESAS QUE PRESENTEN INESTABILIDAD FINANCIERA O ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE**

Toda empresa está obligada a presentar a la Superintendencia un informe explicativo de los acuerdos que hubiera adoptado sobre la declaración de dividendos u otra forma de aplicación de utilidades o de disposiciones de recursos. El plazo para la entrega del referido informe es de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de adopción del acuerdo, debiendo transcurrir un plazo similar para que el contenido del mismo pueda hacerse efectivo.

La Superintendencia podrá suspender los acuerdos de aplicación de utilidades en tanto no reciba explicaciones que absuelvan satisfactoriamente las observaciones que, en relación a ellos, hubiere formulado.

Tratándose de Empresas que presenten inestabilidad financiera o administración deficiente, la Superintendencia deberá requerirles la evaluación y los ajustes patrimoniales que estime pertinentes. Asimismo, por un período de seis (6) meses renovable, por otro igual, la Superintendencia está facultada para prohibir a tales empresas la realización de una o más de las siguientes operaciones:

1. Tomar riesgos adicionales de toda naturaleza con cualquier persona natural o jurídica vinculada directa o indirectamente a la propiedad o gestión de la empresa, con o sin garantías;
2. Renovar cualquier operación que implique riesgos, por más de ciento ochenta (180) días;
3. Realizar operaciones que generen nuevos riesgos de mercado;
4. Comprar, vender o gravar bienes muebles o inmuebles que correspondan a su activo fijo o a sus inversiones financieras permanentes;
5. Enajenar documentos de su cartera crediticia;
6. Otorgar créditos sin garantía; y,
7. Otorgar poderes para la celebración de las operaciones previstas en cualquiera de los numerales anteriores. De igual manera, en el caso que una empresa presente inestabilidad financiera o administración deficiente, la Superintendencia debe disponer la evaluación y ajustes patrimoniales que estime pertinentes.

<sup>5</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, y sus normas modificatorias**

**Artículo 104°.- CAUSALES DE INTERVENCIÓN POR INSUFICIENCIA DE PATRIMONIO EFECTIVO**

Son causales de intervención de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, por insuficiencia de patrimonio efectivo:

- (...)
4. Pérdida o reducción de más del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses.
- (...)

<sup>6</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDE**

**Artículo 104°.- Causales de intervención.**

Son causales de intervención de una empresa de los sistemas financiero o de seguros:

1. La suspensión del pago de sus obligaciones;
2. Incumplir durante la vigencia del régimen de vigilancia con los compromisos asumidos en el plan de recuperación convenido o con lo dispuesto por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en el Título V de la presente sección;

cuarenta y cinco (45) días prorrogables, por una sola vez, por un periodo idéntico.

10. No obstante, si luego de transcurrido el referido periodo de suspensión, la autoridad reguladora advierte que aún persisten las causas motivaron el régimen de intervención, esta se encontrará en la posibilidad de declarar la disolución de la entidad financiera a fin de salvaguardar el sistema financiero y cautelar los intereses de los ahorristas.
11. Dicha declaratoria se efectuará a través de una resolución emitida por la SBS, mediante la cual dispondrá la disolución de la empresa y el inicio del proceso liquidatorio correspondiente, y a partir de la publicación de la referida resolución se encontrará prohibido, entre otros, iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos destinados al cobro de acreencias a su cargo, conforme se desprende de la lectura conjunta de los artículos 106<sup>o7</sup> y 116<sup>o8</sup> de la Ley General.
12. De este modo, se concluye que no sería posible iniciar procesos judiciales o procedimientos administrativos contra una empresa del sistema financiero para el cobro de acreencias a su cargo, a partir de la fecha de publicación de la resolución que dispone su disolución o liquidación.
13. Cabe precisar que, cuando la norma hace referencia al cobro de acreencias a su cargo, en el marco de una relación de consumo, no solo alude a la posibilidad de que un consumidor pueda denunciar hechos relacionados a alguna obligación pecuniaria incumplida, sino también a la posibilidad de que, en general, la autoridad requiera el pago de una multa impuesta por una infracción al Código.
14. Siguiendo esa línea, la SBS -en atención a las consultas formuladas por esta Secretaría Técnica por Oficio N° 13184-2022-SBS- ha señalado, mediante Oficio N° 13184-2022-SBS, lo siguiente:

“(…)

3. *Considerando los términos del numeral 1) del artículo 116 de la Ley General ¿el enunciado referido a “iniciar procedimientos administrativos” abarca también el inicio de investigaciones*

- 
3. En el caso de empresas del sistema financiero, cuando el patrimonio efectivo sea menos de la mitad del requerido en el primer párrafo del artículo 199°;
  4. Pérdida o reducción de más del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses.
  5. Tratándose de empresas del sistema de seguros, la pérdida o reducción del patrimonio efectivo por debajo del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio de solvencia.

<sup>7</sup> **TEXTO CONCORDADO DE LA LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDE**

**Artículo 106.- Consecuencias de la intervención.**

Son consecuencias indesligables de la intervención y subsisten en tanto no concluya: 1.

La competencia de la Junta General de Accionistas se limita exclusivamente a las materias de que trata este capítulo;  
La suspensión de las operaciones de la empresa;  
La aplicación de la porción necesaria de la deuda subordinada, en su caso, a absorber las pérdidas, después de haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 107;  
La aplicación de las prohibiciones contenidas en el Artículo 116, a partir de la publicación de la resolución que determine el sometimiento al régimen de intervención; y,  
Otras que la Superintendencia estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo.

<sup>8</sup> **LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Artículo 116°.- Prohibiciones.**

A partir de la fecha de publicación de la resolución de disolución de una empresa de los sistemas financiero o de seguros del país, es prohibido:

1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.  
(…)

*u otro tipo de actuaciones?*

*De acuerdo a la literalidad de la norma, la prohibición consiste en el inicio de proceso judiciales o administrativos, sin hacerse mención del inicio de investigaciones o actuaciones de otra índole.*

4. Considerando los términos del numeral 1) del artículo 116 de la Ley General ¿a qué se refiere el término “acreencias”? ¿implica todo tipo de obligación que pueda presentar la entidad financiera ante particulares y/o el Estado, o dicho término, únicamente hace alusión a obligaciones crediticias?

*Al respecto, la norma no hace distinciones, de modo tal que es aplicable a todo tipo de acreencias a cargo de la empresa, con independencia del contenido de la obligación aludida o identidad o naturaleza pública o privada del acreedor.*

5. Considerando los términos del numeral 1) del artículo 116 de la Ley General ¿qué tipo de procedimientos administrativos calificarían para el cobro de “acreencias”? Precisar si, entre estos, se encuentra el procedimiento administrativo sancionador, el mismo que eventualmente puede concluir con una sanción pecuniaria.

*La norma tampoco hace distinción respecto al tipo de procedimientos administrativos que calificarían para el cobro de derechos de crédito. En ese sentido, se considera que se encuentran comprendidos dentro de la prohibición cualesquiera procedimientos administrativos que puedan tener por efecto una obligación de pago a cargo de la empresa intervenida o disuelta, como podría ser el caso en el cual se inicie a la empresa un procedimiento administrativo sancionador.*

6. Considerando los términos del numeral 1) del artículo 116 de la Ley General ¿es posible iniciar acciones administrativas o de otra índole para la ejecución de sanciones por infracciones administrativas?

**No es factible, ya que la prohibición es expresa.”**

15. Conforme se puede advertir del citado Oficio, la SBS coincide con la Secretaría Técnica cuando afirma que no es factible iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra una empresa sometida a un régimen de intervención o de disolución y liquidación, en tanto que el término “acreencias” al que hace alusión el artículo 11° de la Ley General, no solo hace mención a obligaciones de carácter crediticias o pecuniarias de la entidad financiera, sino que además comprende las posibles multas que pudieran ser impuestas, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, por una autoridad administrativa, como lo es el Indecopi cuando en ejercicio de su potestad sancionadora impone una multa sobre el proveedor denunciado, por haber infringido las normas del Código.
16. Por tanto, en atención a los argumentos antes desarrollados, esta Comisión es del criterio que en ningún supuesto será posible iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra una entidad bancaria o financiera que haya sido declarada en intervención y liquidación por la SBS.

#### Aplicación al caso concreto

17. En el presente caso, la señora Lengua denunció a la Financiera por presuntas infracciones al Código.
18. Asimismo, mediante Resolución SBS 5855-2019 del 12 de diciembre de 2019, publicada en el diario el Peruano el 11 de diciembre de 2019, la SBS dispuso declarar la intervención de la denunciada, como se verifica a continuación:

**“Artículo Primero.-** Declarar la disolución de la Financiera TFC S.A. en intervención y su liquidación, iniciándose el respectivo proceso por las causales y fundamentos detallados en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo Segundo.-** Declarar que, en virtud de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General, a partir de la fecha de publicación de la resolución de disolución, está prohibido:

1. Iniciar contra la Financiera TFC S.A. procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella.
3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros (...).”

19. Siendo ello así, se ha corroborado que, desde el 12 de diciembre de 2019, la entidad financiera fue sometida a un régimen de intervención; por lo que, a partir de esa fecha, no resulta posible iniciar procedimientos contra ella para requerirle el pago de acreencias a su cargo como sería el caso, de las multas que habrían de imponerse por infracciones al Código.
20. En ese orden de ideas, en la medida que la denuncia interpuesta por la señora Lengua contra la Financiera, fue presentada el 04 de abril de 2025, para aquella fecha no era posible iniciar procedimiento alguno contra la denunciada, debido a que mediante Resolución SBS N° 5855-2019, la SBS dispuso que desde el 12 de diciembre de 2019, se encontraba prohibido dar comienzo de cualquier procedimiento sancionador contra el denunciado, referido al cobro de acreencias a su cargo dentro de las cuales, se encuentran las multas que podrían impuestas por el Indecopi por infracciones al Código.
21. En virtud de todo ello, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, no resulta posible iniciar un procedimiento sancionador en contra de la Financiera. En consecuencia, la Comisión considera que debe declararse improcedente la denuncia, toda vez que a través de la Resolución SBS 5855-2019, publicada el 12 de diciembre de 2019, declaró el sometimiento de la entidad financiera a régimen de intervención, por encontrarse incurso en las causales establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 104° de la Ley General.

## RESUELVE

**PRIMERO:** declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Sandy Carolina Lengua Ríos contra Financiera TFC S.A. en Liquidación por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, a través de la Resolución SBS N°5855-2019 del 12 de diciembre de 2019, se declaró su sometimiento al Régimen de Intervención; lo que trae como consecuencia la prohibición del inicio de procedimientos administrativos sancionadores e impide el avocamiento por parte de la autoridad administrativa.

**SEGUNDO:** informar a la señora Sandy Carolina Lengua Ríos que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE 0559-2025/CC1

Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación<sup>9</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>10</sup>, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 222 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>11</sup>.

**Con la intervención de las señoras Comisionadas: Erika Claudia Bedoya Chirinos, Mónica Tatiana Siverio Puyacán y María de Fátima Ponce Regalado.**



Firma Digital

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por BEDOYA  
CHIRINOS Erika Claudia FAU  
20133840533 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.05.2025 18:53:13 -05:00

**ERIKA CLAUDIA BEDOYA CHIRINOS**  
**Presidenta**

- <sup>9</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**  
**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS**  
**PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807**  
Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:  
"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"
- <sup>10</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019, publicado el 25 de enero de 2019**  
**Artículo 218.- Recursos administrativos**  
218.1 Los recursos administrativos son:  
(...)  
b) Recurso de apelación  
(...)  
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).
- <sup>11</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019, publicado el 25 de enero de 2019**  
**Artículo 222.- Acto firme**  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.